

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2597/2538

บริษัทธันวาพัฒนา จำกัด

โจทก์

ร้อยตำรวจตรีเลา ชินวงศ์ หรือนายเลา

ชินวงศ์

จำเลย

นายเลา ชินวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งแล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 จำเลยจะฎีกาไม่ได้ไม่ว่าปัญหาข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย ไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาล จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228(3) ประกอบด้วยมาตรา 18 วรรคสาม กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 236 โปรตมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(ถ้อยคำสำนวนอันดับ 3) คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตามฟ้อง จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยกำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน 15 วัน จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดดังกล่าว ต่อมาจำเลย ยื่นคำให้การและคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิจารณา คำร้องแล้วเห็นว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การจึงมีคำสั่งไม่รับคำให้การและมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ก่อนวันนัด

สืบพยานโจทก์ จำเลยยื่นคำให้การฉบับที่สอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งให้
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว จึงไม่รับคำให้การฉบับนี้ จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ คำสั่งดัง
กล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยชอบที่จะ อุทธรณ์คำสั่งนั้นภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันที่ศาลมี คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 223,226 คดีอยู่ในระหว่างพิจารณา จึงต้องห้ามมิให้จำเลยอุทธรณ์
ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่ง
ให้ยกคำร้อง (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 1) จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 2) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 3)

คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
ศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ยกคำร้องมีผล
เป็นการไม่รับอุทธรณ์ ยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1
ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรก ให้
ยกคำร้อง

คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
ศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ยกคำร้องมีผล
เป็นการไม่รับอุทธรณ์ ยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1
ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรก ให้
ยกคำร้อง

(จเร อำนวยการพัฒนา-สวรรค์ ศักดิ์รักษ์-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ